NEXOBYTE S.A.S.

Documento de constitución — versión final académica (pendiente de identificaciones y firmas)

UNAD · Legislación Comercial Nacional e Internacional · Tarea 3 · 20 de octubre de 2026

SIMULACIÓN ACADÉMICA — SIN VALIDEZ REGISTRAL. No acredita constitución, matrícula ni aceptación auténtica de cargos.

A. Documento privado de constitución de sociedad por acciones simplificada

En Bogotá, D. C., a los [día] días del mes de [mes] de 2026, comparecen Carlos Martínez, identificado con [tipo, número y lugar de expedición por confirmar], domiciliado en [municipio por confirmar], y Juan Pablo Pérez Torres, identificado con [tipo, número y lugar de expedición por confirmar], domiciliado en [municipio por confirmar]. Expresan su voluntad de constituir por contrato una sociedad por acciones simplificada, conforme a la Ley 1258 de 2008, con los siguientes estatutos:

Artículo 1. Denominación y naturaleza

La sociedad se denomina NexoByte S.A.S.; es una sociedad por acciones simplificada de naturaleza comercial, con personalidad jurídica distinta de sus accionistas una vez inscrita en el registro mercantil.

Artículo 2. Domicilio

El domicilio principal es Bogotá, D. C., Colombia. Por decisión del órgano competente podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos de comercio con observancia de las formalidades aplicables.

Artículo 3. Duración

La sociedad tendrá duración indefinida.

Artículo 4. Objeto social

La sociedad desarrollará servicios de consultoría informática, análisis, diseño, programación, desarrollo, implementación, mantenimiento, soporte, integración y licenciamiento de software; automatización de procesos, soluciones de información y actividades conexas. Podrá ejecutar cualquier actividad comercial o civil lícita relacionada o complementaria con su objeto. La clasificación CIIU a reportar en RUES se verificará por separado.

Artículo 5. Capital autorizado, suscrito y pagado

El capital autorizado es de treinta millones de pesos ($30.000.000 COP), representado en mil (1.000) acciones ordinarias nominativas con valor nominal de treinta mil pesos

SIMULACIÓN ACADÉMICA - SIN VALIDEZ REGISTRAL | UNAD

($30.000 COP) cada una. A la constitución, las mil (1.000) acciones han sido suscritas y pagadas íntegramente en dinero. En consecuencia, el capital autorizado, el suscrito y el pagado ascienden cada uno a $30.000.000 COP.

Artículo 6. Accionistas y acciones

Carlos Martínez suscribe y paga seiscientas (600) acciones, equivalentes a $18.000.000 COP y al 60 % del total. Juan Pablo Pérez Torres suscribe y paga cuatrocientas (400) acciones, equivalentes a $12.000.000 COP y al 40 % del total. Cada acción ordinaria concede un voto, salvo modificación estatutaria debidamente adoptada.

Artículo 7. Responsabilidad

Como regla general, los accionistas responden hasta el monto de sus respectivos aportes, sin perjuicio de las excepciones legales, incluidas las consecuencias de actuaciones fraudulentas previstas en la ley.

Artículo 8. Órganos y administración

La sociedad contará con asamblea de accionistas y un representante legal. No tendrá junta directiva, sin perjuicio de que pueda crearse posteriormente mediante reforma estatutaria. La asamblea ejercerá las competencias legales y estatutarias.

Artículo 9. Representación legal principal y suplente

La representación legal de la sociedad estará a cargo de un gerente o representante legal principal y un representante legal suplente. El principal tendrá facultades para celebrar y ejecutar actos y contratos comprendidos en el objeto social, representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad y efectuar actuaciones administrativas y bancarias necesarias para su operación, con observancia de la ley y las autorizaciones previstas en estos estatutos. El suplente reemplazará al principal durante sus faltas temporales o absolutas, impedimentos o ausencia, con iguales facultades mientras ejerza la suplencia. La suplencia no concede facultades de actuación simultánea o indistinta cuando el principal se encuentre ejerciendo sus funciones.

Artículo 10. Convocatoria, quórum y mayorías

La asamblea será convocada por el representante legal con sujeción a la Ley 1258 de 2008. Salvo norma imperativa o disposición estatutaria especial, deliberará con accionistas que representen al menos la mitad más una de las acciones suscritas; aprobará decisiones con el voto favorable de la mitad más una de las acciones presentes. Los supuestos sujetos legalmente a unanimidad u otras mayorías especiales conservarán esas exigencias.

Artículo 11. Reuniones y actas

La asamblea se reunirá ordinariamente dentro del plazo legal y extraordinariamente cuando sea necesario. Podrán realizarse reuniones no presenciales y decisiones por comunicación escrita en los términos permitidos por la legislación. Las decisiones constarán en actas debidamente asentadas.

SIMULACIÓN ACADÉMICA - SIN VALIDEZ REGISTRAL | UNAD

Artículo 12. Utilidades y reservas

Las utilidades distribuibles se determinarán con base en estados financieros válidamente preparados y aprobados, una vez atendidas las obligaciones y reservas legales o estatutarias aplicables. La asamblea decidirá su distribución observando la legislación vigente y los derechos correspondientes a cada acción.

Artículo 13. Negociación de acciones

La negociación de acciones se sujetará a las reglas legales y, cuando corresponda, a las limitaciones expresamente previstas en los estatutos o en acuerdos de accionistas oponibles a la sociedad. En este borrador no se establece prohibición especial de negociación ni derecho de preferencia estatutario.

Artículo 14. Disolución y liquidación

La sociedad se disolverá por las causales legales o por decisión del órgano competente adoptada conforme a la ley. Una vez disuelta, se procederá a su liquidación conforme a las normas vigentes; el liquidador será designado conforme a las disposiciones aplicables.

Nombramiento y aceptación de representante legal principal y suplente

Se designa como gerente y representante legal principal a Carlos Martínez, y como representante legal suplente a Juan Pablo Pérez Torres. Ambos deberán aceptar expresamente sus cargos. Aceptación de Carlos Martínez: [pendiente]; aceptación de Juan Pablo Pérez Torres: [pendiente]. Se deberán incorporar sus datos de identificación verificados antes de cualquier trámite registral.

Firmas de los constituyentes y aceptación de nombramientos (pendientes)

Carlos Martínez — Accionista 60 % — Documento: [por confirmar] — Firma: _____

Juan Pablo Pérez Torres — Accionista 40 % — Documento: [por confirmar] — Firma: _____

Nota: antes de emplear este texto en un trámite real deben validarse los datos, las firmas, las exigencias de autenticación y los modelos vigentes de la Cámara de Comercio competente.

Documento elaborado para la Tarea 3 de la UNAD. Las identificaciones, firmas y aceptaciones son campos pendientes de verificación y no deben presentarse como registros auténticos.

SIMULACIÓN ACADÉMICA - SIN VALIDEZ REGISTRAL | UNAD